

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5845/2531

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดมโนบุรี

โจทก์

นายเฉลิมหรือหลวง กิตติคุณ กับพวก

ล.

ป.อ. มาตรา 33 (1)

เมื่อรถยนต์ของกลางเป็นพาหนะที่จำเลยใช้คุ้มกันช่วยเหลือขณะทำการปล้นทรัพย์และใช้นำตัวเจ้าทรัพย์ไปทำร้ายร่างกายระหว่างทำการปล้นทรัพย์ด้วย รถยนต์ของกลางดังกล่าวจึงเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(1)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสี่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๔๐, ๓๔๐ ตี, ๘๓, ๙๑ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ ข้อ ๑๔, ๑๕ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔ พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๗, ๘ ทวิ, ๗๒, ๗๒ ทวิ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๔๔ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ ข้อ ๓, ๖, ๗ วรรค ๑ แห่งกฎหมายเลขทะเบียน ๖ ข - ๘๐๒๕ กรุงเทพมหานคร อาวุธปืน กระสุนปืน

ของปิ่นและช่องใส่กระสุนปิ่นของกลางให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันคืบหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืบจำนวน ๕,๒๕๐ บาท แก่เจ้าของ

จำเลยทั้งสี่ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยทั้งสี่มีความผิดฐานปล้นทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๐, ๓๔๐ ตรี ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๑๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ ข้อ ๑๔, ๑๕ จำคุกคนละ ๓๐ ปี มีความผิดฐานมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๗, ๗๒ จำคุกคนละ ๒ ปี มีความผิดฐานพาอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไปในทางสาธารณะ โดยไม่มีเหตุอันสมควรตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา + ทวิ, ๗๒ ทวิ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๔๔ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ ข้อ ๓, ๖, ๗ จำคุกคนละ ๖ เดือน รวมจำคุกคนละ ๓๒ ปี ๖ เดือน วรรคหนึ่งแห่งกฎหมายเลขทะเบียน ๖ ข - ๘๐๒๕ กรุงเทพมหานคร อาวุธปืน กระสุนปืน ช่องและปิ่นและช่องใส่กระสุนของกลาง ให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันคืบหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืบจำนวน ๕,๒๕๐ บาท แก่เจ้าของ

จำเลยทั้งสี่อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสี่ฎีกา

ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ขอดอนฎีกา ศาลฎีกาอนุญาต

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว วินิจฉัยข้อกฎหมายว่า รถยนต์ของ
กลางนั้นได้ความว่าจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ใช้เป็นพาหนะคุ้มกันช่วยเหลือขณะทำการ
ปล้นทรัพย์ และใช้น้ำตัวนายอุดมเจ้าทรัพย์ไปทำร้ายร่างกายระหว่างทำการปล้น
ทรัพย์ด้วย จึงฟังได้ว่ารถยนต์ของกลางเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิด และข้อเท็จ
จริงฟังได้ว่าจำเลยที่ ๑ ร่วมกับจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ปล้นทรัพย์คดีนี้ ส่วนจำเลยที่ ๔
พยานหลักฐานโจทก์ไม่มีน้ำหนักมั่นคงพอ+ลงโทษจำเลยที่ ๔ ได้และที่ศาลล่างทั้ง
สองปรับบทความผิดของจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๓๔๐ โดยมีได้ระบวรระบุนเสียให้ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๓๔๐ วรรคสอง ให้ยกฟ้องจำเลยที่ ๔ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำผอง)

ศาลจังหวัดมีนบุรี - นายนิพนธ์ บุญมา

ศาลอุทธรณ์ - นายปรีชา ชนानนท์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ